

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5782/2541

นางสาว เคโกะหรือเคอิโกะ โอซากิ
บริษัท นา ราย ณ์ภันท์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 436

ป.วิ.พ. มาตรา 46, มาตรา 93 (2)

แม้สัญญาเช่าและสัญญาบริการระหว่างบริษัท ย.กับจำเลยที่ 1 ผู้เช่าและผู้รับบริการจะระบุให้บริษัทผู้ให้เช่าอาคารเลขที่ 127 และผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลและให้บริการด้านความปลอดภัย ซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินส่วนกลาง ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าซึ่งเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 และชั้นที่ 7 ภายในอาคารดังกล่าว และเป็นผู้ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในพื้นที่อาคารที่เช่าบริษัทผู้ให้เช่าและผู้ให้บริการดังกล่าวหาใช่ผู้ครอบครองซึ่งได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าไม่ จำเลยที่ 1 ผู้เช่าอาคารนั้น ไม่ว่าจะเช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการค้าขายสินค้าก็ถือได้ว่าเป็นบุคคล ผู้อยู่ในโรงเรือน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 436 เมื่อตรงขนาดใหญ่ที่ถูกแรงลมพัดจนหลุดและปลิว ไปถูกสายไฟฟ้าจนขาดตกลงมาถูกตัวโจทก์จนได้รับอันตรายแก่กาย เป็นเหตุที่ติดอยู่ที่อาคารซึ่งจำเลยที่ 1 ครอบครองจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดแต่ตรงนั้นหล่นจากอาคารดังกล่าว ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์และใบแจ้งรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โจทก์จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่

โจทก์ไม่สามารถ นำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93(2) ศาลย่อมอนุญาตให้นำสำเนามาสืบได้ สำเนาเอกสาร ดังกล่าวจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 วรรคสามที่บัญญัติว่า ถ้าต้นฉบับเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่ส่งต่อศาลได้ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้ศาลส่งคู่ความฝ่ายที่ส่งให้ทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนสำคัญโดยมีคำรับรองมายื่นเพื่อแนบไว้กับต้นฉบับนั้น มี วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตรงกับ ต้นฉบับเท่านั้น หากจำเลยที่ 1 เห็นว่าคำแปลไม่ถูกต้องก็ชอบที่จะคัดค้านได้ แต่ตาม คำแถลงคัดค้านของจำเลยที่ 1 ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 คัดค้านว่าคำแปลเอกสารภาษา ญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนั้นไม่ถูกต้องตรงกับภาษาญี่ปุ่นอย่างไรดังนั้น ศาลจึงรับฟัง เอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้แม้เอกสารดังกล่าวไม่มีการรับรองว่าคำแปล เป็นภาษาไทยถูกต้องก็ตาม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 302,380 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าอาคารเลขที่ 127 จำเลยที่ 4 ไม่ได้ เป็นผู้ครอบครอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 302,380 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อตรงเกิดเหตุติดอยู่ที่อาคารซึ่งจำเลยที่ 1 ครอบครอง จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนจำต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากของตกหล่นจากโรงเรือนที่จำเลยที่ 1 ครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 436

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาต่อมาว่า จำเลยที่ 1 เช่าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 และชั้นที่ 7 ภายในอาคารเลขที่ 127 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการค้าขายสินค้าหัตถกรรมไทยจากบริษัทยู.เค.เมเนจเม้นต์ จำกัด มิใช่เพื่อการอยู่อาศัย พนักงานของจำเลยที่ 1 จะมาทำงานเฉพาะเวลากลางวันกลางคืนปิดอาคารไว้ตามสัญญาเช่าสถานที่และสัญญาบริการเอกสารหมายเลข.3และ ล.2 บริษัทยู.เค.เมเนจเม้นต์ จำกัด ผู้ให้เช่าเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้เช่ารายหนึ่งในบรรดาเช่าทั้งหลายของบริษัทดังกล่าว บริษัทผู้ให้เช่ามีอำนาจในการจัดการโรงเรือนหรืออาคารเลขที่ 127ดังจะเห็นได้จากสัญญาบริการเอกสารหมายเลข.2 ซึ่งระบุว่าบริษัทยู.เค.เมเนจเม้นต์ จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่าและผู้ให้บริการมีอำนาจในการให้บริการด้านความปลอดภัย ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินส่วนกลางตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่าแม้สัญญาเช่าและสัญญาบริการระหว่างบริษัทยู.เค.เมเนจเม้นต์ จำกัด กับจำเลยที่ 1 ผู้เช่าและผู้รับบริการจะระบุให้บริษัทผู้ให้เช่า

อาคารเลขที่ 127 และผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลและให้บริการด้านความปลอดภัย
ซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินส่วนกลางตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ
ก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่าซึ่งเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3
และชั้นที่ 7 ภายในอาคารเลขที่ 127 และเป็นผู้ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในพื้นที่
อาคารที่เช่า บริษัทผู้ให้เช่าและผู้ให้บริการดังกล่าวหาใช้ผู้ครอบครองซึ่งได้ใช้หรือได้
รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าไม่ จำเลยที่ 1 ผู้เช่าอาคารเลขที่ 127 ดังกล่าวไม่ว่าจะ
เช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการค้าขายสินค้าก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรง
เรือน ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 436 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่าธงขนาดใหญ่ที่ถูกแรงลมพัดจนหลุดและปลิวไปถูกสายไฟฟ้าจนขาด
ตกลงมาถูกตัวโจทก์จนได้รับอันตรายแก่กายเป็นเหตุที่ติดอยู่ที่อาคารซึ่งจำเลยที่ 1
ครอบครอง จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
อันเกิดแต่ธงนั้นหลุดจากอาคารดังกล่าว

จำเลยที่ 1 ฎีกาต่อไปว่า ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์และใบแจ้งรายละเอียด
ของการจ่ายค่าตอบแทนเอกสารหมาย จ.13 จ.14 จ.15 และ จ.17 ไม่ใช่ต้นฉบับ
เอกสารและเป็นภาษาต่างประเทศ คำแปลเป็นภาษาไทยไม่มีการรับรอง ไม่ได้ผ่าน
ขั้นตอนการรับรองจากสถานทูตไทยไม่มีโนตารีรับรองตามกฎหมาย ฟังเป็น
พยานหลักฐานไม่ได้รูปถ่ายหมาย จ.7 จ.9 และ จ.10 ไม่พอที่จะเป็นหลักฐานให้
กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เต็มตามที่โจทก์ขอ เห็นว่า โจทก์เบิกความตอบทนาย
โจทก์ถามถึงว่า ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวซึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โจทก์จำเป็นต้องใช้
เป็นหลักฐานในการเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ดังนี้ ถือได้
ว่าเป็นกรณีที่โจทก์ไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) ศาลย่อมอนุญาตให้นำสำเนามาสืบได้ สำเนา
เอกสารดังกล่าวจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า เอกสารดัง
กล่าวไม่มีการรับรองว่าคำแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องนั้น เห็นว่า ที่ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าต้นฉบับเอกสาร หรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่ส่งต่อศาลได้ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้ศาล สั่งคู่ความฝ่ายที่ส่งให้ทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนสำคัญโดยมีคำรับรองมายื่น เพื่อแนบไว้กับต้นฉบับนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับเท่านั้นหากจำเลยที่ 1 เห็นว่าคำแปลไม่ถูกต้องก็ชอบที่จะคัดค้านได้ แต่ตามคำแถลงคัดค้านของจำเลยที่ 1 ลงวันที่ 11 เมษายน 2538 ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 คัดค้านว่าคำแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนั้นไม่ถูกต้องตรงกับภาษาญี่ปุ่นอย่างไรฉะนั้น ศาลจึงรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ